

1501707-02.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2141177/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 18107030 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS,

3301/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2141177 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501707-02.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501707-02.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2141177/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 18107030 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS,

3301/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2141177 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2,

3301/21/010 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

JOSÉ ROBERTO PALMA TORRES e RODRIGO DO ESPÍRITO SANTO NASCIMENTO, qualificados nos autos, foram processados como incurso nas penas do artigo 33 da Lei 11343/06.

Feito regularmente processado.

Ouvidos os policiais em audiência de instrução, na mesma oportunidade os réus foram interrogados.

As partes apresentaram alegações finais na forma de memoriais.

Decido.

Não há provas suficientes para a condenação.

Como bem apontou a DD. Defensora Pública, relevantes incoerências há nos depoimentos dos policiais, enquanto os réus, em juízo apresentaram versões coesas e detalhadas.

A denúncia sustenta que parte das drogas estava em uma pochete no interior do carro. Nenhum dos policiais, em juízo, se referiu à existência da mesma.

Mais, há divergência ainda sobre o local em que estariam as drogas, se no banco do passageiro ou no console central, ou entre um e outro.

Os réus, por outro lado, afirmaram que foram abordados pelos policiais, que os acusaram de ter dispensado algo. Quando descobriram que os réus eram presos em saída temporária, disseram que "iriam apressar a volta deles".

Relevante notar, ainda, que ambos os réus foram agredidos, conforme laudos de fls. 215/216 e 303/304.

Portanto, julgo improcedente o pedido formulado na denúncia e absolvo os réus com fundamento no artigo 386, VII do CPP.

A respeito das agressões, extraiam-se cópias dos depoimentos dos réus e dos laudos periciais, encaminhando-se à Justiça Militar.

Expeçam-se alvarás de soltura.

P.I.C.

Campinas, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA